

1500040-89.2022.8.26.0145

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Conchas

Foro: Foro de Conchas

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Sendo assim, fixo a pena inicial para o tráfico em 6 anos de reclusão e 600 dias multa e, por sua vez, para o delito de posse irregular de arma de fogo em 1 ano e dois meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 600 dias-multa para o tráfico e, para o delito de posse irregular ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchas

Foro de Conchas

2ª Vara

Av. Gregório Marcos Garcia, 808, Conchas-SP - cep 18570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500040-89.2022.8.26.0145 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500040-89.2022.8.26.0145

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2025128/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 22685638 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 120/22/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2025128 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2025128 - DEL.POL.CONCHAS, 120/22/200 - DEL.POL.CONCHAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL LEANDRO GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública ajuizada em face de RAFAEL LEANDRO GOMES, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo. Isso porque no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 21h30, na Rua João Bertin, nº 10, Jardim Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Conchas, tinha em depósito e trazia consigo 56 (cinquenta e seis) pedras de "crack", com peso de 11,78gramas, e 29 (vinte e nove) microtubos de cocaína, com peso de 18,53 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com as disposições legais e Regulamentares. E, ainda, Nas mesmas circunstâncias acima descritas, possuía e mantinha sob sua guarda 01

(um) revólver, calibre 32, numeração 208227, arma de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 168) e apresentou defesa prévia (fls. 150/159). A denúncia foi recebida (fls. 175/178) e o réu foi citado (fls. 576).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas e o réu, ao final, fora interrogado. Alegações finais do Ministério Público a fls. 590/597. Alegações finais da defesa fls. 601/610.

É o relato. Fundamento e decido.

A materialidade do delito ficou demonstrada pela apreensão do réu em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 34/36, laudo pericial da arma de fls. 90/94 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 161/163, bem como pelas demais provas colhidas nos autos.

A testemunha William Ricardo Villas Boas, policial militar, ouvido em juízo, relatou que se recorda da ocorrência, que estavam em patrulhamento quando avistaram o Rafael saindo da residência. Ao avistar a aproximação da viatura, o réu apressou o passo e tentou disfarçar o rosto. Fizeram a abordagem e, em busca pessoal, feita pelo declarante, encontraram 15 pedras de crack na bermuda de Rafael, além de certa quantia em dinheiro. Rafael confirmou que estava traficando no local e indicou que havia mais entorpecentes em uma praça, localizada em frente à residência do acusado. Localizaram um pote na praça, dentro do qual havia mais entorpecentes. Fizeram busca domiciliar e o depoente localizou um revólver calibre 32 embaixo do colchão.

Do mesmo modo, Matheus Dias Rodrigues Bonito, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento quando viram Rafael saindo de uma residência. Ao notar a presença da viatura, o acusado demonstrou nervosismo e resolveram aborda-lo. Em busca pessoal, encontraram 15 pedras de crack e certa quantia em dinheiro. Rafael confessou a traficância no local e apontou outro local em que estavam o restante das drogas. Localizaram o pote com os entorpecentes. Na residência do réu lograram encontrar um revólver calibre 32 embaixo do colchão.

O réu Rafael Leandro Gomes, interrogado em juízo, disse que teve uma recaída e voltou a usar crack, começando a vender tudo que tinha em casa para sustentar o vício. No dia anterior aos fatos, vendeu umas roupas e foi comprar droga, recebeu uma proposta de buscar cartucho de cápsulas vazias. Foi para Tatuí buscar as cápsulas vazias e acordou de voltar a noite para receber o valor de R\$300,00. Foi na praça e recebeu o valor de R\$150,00 e mais 17 pedras de crack. Tinha uma residência de um quintal com 3 casas. Esse rapaz disse que podia entrar no local para fumar. Entrou no local, fez uso de 2 pedras. Depois, saiu e encontrou com os policiais. Os policiais perguntaram quem era o rapaz que saiu correndo da praça, mas não falou, pois não sabia e iria correr risco de vida. Os policiais jogaram a propriedade da droga no interrogado, pois não disse o nome do traficante. Disse que não sabia quem morava na casa. Sabia que duas casas estavam vazias e uma havia morador, mas não sabia quem era. Os policiais revistaram a casa e não tinham apresentado a arma ao interrogando. Disse que morava em outro local, a dois quarteirões do local. A polícia foi até a casa do interrogando, pegou o seu RG e forjou que a droga e a arma eram suas. Mora com o irmão Samuel.

Observa-se que o relato dos policiais são firmes e coerentes, denotando que a dinâmica dos fatos ocorreu da forma descrita na inicial acusatória. Ademais, a versão do réu não tem suporte probatório nos autos e nada há que indique que os policiais tinham motivos para prejudica-lo. Os agentes confirmaram que o próprio acusado indicou aonde estariam os demais entorpecentes.

Salienta-se, ainda, que não é verossímil a alegação de que emprestaram a casa em questão apenas para o acusado usar drogas, sendo certo que os policiais avistaram ele saindo do local e encontraram a arma embaixo de seu colchão. Rafael não indicou nenhum morador ou até mesmo seu irmão, que aduz morar junto, para embasar sua narrativa de que mora em outro local.

Certa a condenação, passo à dosimetria.

Na primeira primeira fase da dosimetria, presente circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes, conforme certidão de fls. 54/55, pois

que ostenta mais de uma condenação anterior transitada em julgado, utilizando-se uma para configuração da reincidência e a outra como maus antecedentes. Sendo assim, fixo a pena inicial para o tráfico em 6 anos de reclusão e 600 dias multa e, por sua vez, para o delito de posse irregular de arma de fogo em 1 ano e dois meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 600 dias-multa para o tráfico e, para o delito de posse irregular de arma de fogo, em 1 ano 4 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa. Não há causas de aumento e diminuição.

Presente o concurso material de delito, resultando em pena final de 8 anos 4 meses e 10 dias de reclusão e 713 dias-multa.

Diante da reincidência ostentada pelo acusado e do quanto de pena aplicado, fico o regime inicial FECHADO.

Não estão presentes os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, dando o réu como incurso nas penas do artigo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Como consequência, condeno a cumprir a pena de 8 anos 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime FECHADO e 713 dias-multa, no mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária.

Nego o direito de recorrer em liberdade, diante da não alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a medida cautelar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), comunicando-se o Tribunal Regional Eleitoral, assim como expeça-se guia de execução definitiva e certidão de honorários. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Conchas, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA